S.T.A.R.

Lettera d'incarico professionale

Conferisce un incarico di prestazione d'opera intellettuale: oggetto, compenso, tempi, responsabilità e recesso.

Identificativo	STAR-TPL-ENG--fee-hourly_advance-y_ip_to_client-n-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Compenso	a ore
Acconto	sì
Diritti sul risultato al cliente	no

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti e oggetto dell'incarico 3
Articolo 2 — Modalità di esecuzione 3
Articolo 3 — Compenso 3
Articolo 4 — Riservatezza e dati personali 3
Articolo 5 — Diritti sul risultato 3
Articolo 6 — Responsabilità 3
Articolo 7 — Durata e recesso 4
Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente 4
Articolo 9 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti e oggetto dell'incarico

1.1 [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Cliente») conferisce a [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Professionista») l'incarico di svolgere: [descrizione].

1.2 L'incarico è una prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 e seguenti del Codice civile): il Professionista si obbliga all'attività con la diligenza richiesta, non a un risultato determinato, salvo quanto indicato espressamente.

1.3 Non rientrano nell'incarico le attività non elencate; ogni estensione è concordata per iscritto.

Articolo 2 — Modalità di esecuzione

2.1 Il Professionista esegue l'incarico personalmente; può avvalersi di collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità (art. 2232 del Codice civile).

2.2 Il Cliente fornisce in tempo utile le informazioni e i documenti necessari; i ritardi dovuti alla loro mancanza non sono imputabili al Professionista.

Articolo 3 — Compenso

3.1 Il compenso è calcolato a ore, a [importo] euro l'ora, oltre IVA e oneri di legge se dovuti; il Professionista tiene un registro delle ore, a disposizione del Cliente.

3.2 Alla firma il Cliente versa un acconto pari al 30 % del compenso stimato, che è detratto dalla fattura finale.

3.3 Le fatture si pagano entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002, se il Cliente agisce come impresa.

3.4 Le spese vive documentate sono rimborsate a parte, se preventivamente approvate.

Articolo 4 — Riservatezza e dati personali

4.1 Il Professionista tiene riservate le informazioni del Cliente e le usa solo per l'incarico.

4.2 Ciascuna parte tratta i dati personali dell'altra nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); se il Professionista tratta dati per conto del Cliente, le parti firmano un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Articolo 5 — Diritti sul risultato

5.1 Il Professionista resta titolare dei diritti sugli elaborati e concede al Cliente, con il pagamento integrale, una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita a usarli per i propri fini interni (Legge 633/1941).

Articolo 6 — Responsabilità

6.1 Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il Professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 del Codice civile).

6.2 Fuori da tale caso, la responsabilità del Professionista è limitata al compenso ricevuto, salvo dolo o colpa grave (art. 1229 del Codice civile).

Articolo 7 — Durata e recesso

7.1 L'incarico dura fino al completamento delle attività indicate.

7.2 Il Cliente può recedere in ogni momento, rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2237 del Codice civile).

7.3 Il Professionista può recedere solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al Cliente.

Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente

8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

8.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 9 — Disposizioni finali

9.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

9.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

9.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 6.2 (Responsabilità); 8.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)	2026-10-21
Codice civile (regio decreto 262/1942)	REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262	2026-10-21
D.lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)	DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231	2026-10-21
Legge 633/1941 (diritto d'autore)	LEGGE 22 aprile 1941, n. 633	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):

`1cb4816dd80b46d5e46ba05762776f6f6ca8851d30d565d6f181aacea895bd19`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.